

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA

così composto:

dott.ssa Marta Ienzi	Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi	Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino	Giudice rel.

ha emanato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 75746/2019 R.G.T.

TRA

Parte_1, rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta Gervasi, come da procura in atti;

ricorrente

E

Controparte_1, rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano Carnevale, come da procura in atti;

resistente

Con l'intervento del P.M.

OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio

CONCLUSIONI: come in atti

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso depositato il 4.12.2019 il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente dalla cui unione era nata una figlia (Nicoletta, in data 29.12.1998), e di avere ottenuto la sentenza di separazione da questo Tribunale, chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della resistente, nonché un contributo economico paterno per la figlia pari ad euro 200,00 mensili, da versarsi direttamente alla medesima, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo di questo Tribunale.

Si costituiva la resistente, la quale aderiva alla domanda di divorzio e chiedeva, a modifica delle condizioni statuite con la sentenza di separazione, un assegno divorzile pari ad euro 600,00 mensili, o, in subordine, mantenersi inalterate le statuizioni sul punto di cui alla separazione, nonché un assegno di mantenimento per la figlia pari ad euro 400,00 mensili, oltre all'80% delle spese straordinarie della ragazza meglio citate in atti ed oltre alla conferma di tutte le altre statuizioni di cui alla sentenza di separazione.

In sede presidenziale venivano confermate le condizioni di cui alla separazione (dunque: assegnazione della casa coniugale alla CP_1 un contributo economico a carico del Pt_1 per la figlia pari ad euro 200,00 mensili e per la resistente pari ad euro 450,00 mensili, oltre all'80% delle spese straordinarie per la figlia meglio indicate in sentenza),

ad eccezione delle statuizioni relative all'affidamento, collocamento e diritto di visita della figlia, ormai maggiorenne.

In questo giudizio è già stata emessa sentenza parziale di divorzio.

Con la memoria ex art 183, VI comma, n. 1. c.p.c. il ricorrente chiedeva dichiararsi inammissibili, in quanto domande affette da nullità per violazione dell'art. 163, n. 2,3,4, c.p.c., le richieste della resistente di nuova determinazione dell'assegno in favore della figlia e quella di assegno divorzile.

Detta istanza deve essere rigettata, avendo la parte resistente ritualmente avanzato le domande dette fin dalla memoria di costituzione e risposta depositata per l'udienza presidenziale, nel rispetto dei presupposti della norma sopra citata.

Deve, invece, nel merito accogliersi la domanda di assegnazione della casa coniugale (sita in Roma, via Rocca di Papa n. 50) svolta dalla CP_1 in quanto la stessa vi convive con la figlia, non economicamente indipendente (circostanze pacifiche tra le parti).

Quanto all'aspetto economico, valutate le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, le visure catastali, gli estratti conto, in atti, nonché le dichiarazioni rese dalle parti all'udienza presidenziale, deve osservarsi: che il Pt_1 risulta svolgere l'attività di ingegnere presso Org_1 e risulta avere un reddito mensile netto pari ad euro 2.680,00 calcolato su 12 mensilità; che lo stesso risulta anche proprietario della casa dove vive, del 25% della casa coniugale e del relativo box e posto auto di pertinenza, oltre che del 50% di altra abitazione, di due locali fatiscenti e di alcuni terreni incolti, tutti siti in Castell'Azzara (GR); che il ricorrente è anche titolare di un fondo titoli del valore di euro 40.000,00 circa,

nonché di una polizza vita del valore di euro 7.680,00; che la CP_1 che contestava di svolgere regolare attività lavorativa nel settore della ricostruzione delle unghie e di produzione di articoli di bigiotteria, come dedotto dall'ex coniuge (il quale sul punto non offriva alcuna prova), deve ritenersi che svolga attività lavorativa, non solo per quanto già dedotto nella sentenza di separazione sul punto, ma anche in vista delle fotografie depositate dal Conti circa la ricostruzione delle unghie effettuata dalla CP_1 documentazione non contestata), che, seppure non danno la prova di stabili entrate, senza dubbio denotano capacità lavorativa ed attività quantomeno saltuaria da parte della resistente; che la CP_1 è titolare del 75% della proprietà della casa coniugale e delle relative pertinenze, nonché del 50% di un immobile sito in Castell'Azzara (GR).

Alle così indicate capacità patrimoniali delle parti, deve aggiungersi che è pacificamente emerso che la CP_1 ha da circa dieci anni una relazione stabile con il suo nuovo compagno, con il quale condivide tutti gli aspetti della vita (cfr. numerose fotografie allegate in atti dal Pt_1, pur se non l'abitazione, per quanto emerso. Sul punto la Suprema Corte ha statuito, con sentenza n. 32971 del 19.1.2018 in tema di separazione, che *“In tema di separazione personale, la formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento, operando una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale, fa venire definitivamente meno il diritto alla contribuzione periodica”* (cfr. Cass. del 3.4.2015, n. 6855 in tema di divorzio: *“L'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto,*

rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto - costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo - è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo”.

Né alcun rilievo si ritiene che possa assumere la circostanza che non si sia instaurata una convivenza tra la CP_1 ed il suo nuovo compagno, avendo la Suprema Corte statuito, seppure in materia di risarcimento del danno, che detto elemento non ha più il significato pregnante e fondamentale che poteva assumere una volta: *“E' noto che si riconosce al convivente di fatto il diritto, in caso di perdita del convivente, ad una uguale tutela rispetto al soggetto coniugato in caso di perdita del coniuge, e tuttavia che, per non estendere indefinitamente le maglie delle situazioni risarcibili fino a ricomprendervi legami labili e non sufficientemente stabilizzati e meritevoli di tutela, questa Suprema Corte ha negli anni elaborato una nozione di famiglia di fatto, o di convivenza tutelabile, all'interno della quale all'elemento soggettivo della relazione affettiva stabile si accompagna l'elemento oggettivo della reciproca, spontanea assunzione di diritti ed obblighi. Come questa Corte ha avuto già modo di affermare, infatti, "Il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito concretatosi in un evento mortale va riconosciuto - con riguardo sia al danno morale, sia a quello patrimoniale, che presuppone, peraltro,*

la prova di uno stabile contributo economico apportato, in vita, dal defunto al danneggiato - anche al convivente "more uxorio" del defunto stesso, quando risulti dimostrata tale relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza morale e materiale; a tal fine non sono sufficienti né le dichiarazioni rese dagli interessati per la formazione di un atto di notorietà, né le indicazioni dai medesimi fornite alla P.A. per fini anagrafici" (Cass. n. 23725 del 2008). In altri casi si è affermato che "Il risarcimento del danno da uccisione di un prossimo congiunto spetta non soltanto ai membri della famiglia legittima della vittima, ma anche a quelli della famiglia naturale, come il convivente "more uxorio" ed il figlio naturale non riconosciuto, a condizione che gli interessati dimostrino la sussistenza di un saldo e 10 duraturo legame affettivo tra essi e la vittima assimilabile al rapporto coniugale." (Cass. n. 12278 del 2011). Deve sottolinearsi che, nell'illustrazione degli elementi identificativi della convivenza di fatto, all'interno della giurisprudenza della Corte, se la coabitazione è stata finora indicata come un indice rilevante e ricorrente dell'esistenza di una .. famiglia di fatto, individuando l'esistenza di una casa comune all'interno della quale si svolge il programma di vita comune, non è stato peraltro ritenuto un elemento imprescindibile, la cui mancanza, di per sé, fosse determinante al fine di escludere la configurabilità della convivenza. Giova richiamare, in particolare, il principio di diritto affermato da Cass. n. 7128 del 2013, in base al quale integra di per sé un danno risarcibile ex art. 2059 cod. civ. - giacché lede un interesse della persona costituzionalmente rilevante, ai sensi dell'art. 2 Cost. - il pregiudizio recato al rapporto di convivenza, da intendere quale stabile legame tra due persone connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti, anche quando non sia contraddistinto da coabitazione. Deve aggiungersi che è anche necessario prendere atto del mutato assetto della società, collegato alle conseguenze di una prolungata crisi economica ma non originato

soltanto da queste, dal quale emerge che ai fini della configurabilità di una convivenza di fatto, il fattore coabitazione è destinato ad assumere ormai un rilievo recessivo rispetto al passato. Non può non considerarsi infatti che: -la scelta del luogo di abitazione talvolta non può essere conforme alle preferenze delle persone o alle loro scelte affettive ma può essere necessitata dalle circostanze economiche; - la impossibilità dello Stato di mantenere tutte le provvidenze dello stato sociale porta talora gli individui a doversi attivare in supplenza del supporto assistenziale mancante, e a sostenere degli spostamenti o a scegliere il luogo di abitazione per accudire le persone del proprio nucleo familiare che ne abbiano bisogno, o comunque privilegiando le necessità di accudimento piuttosto che le esigenze della vita affettiva; - il mercato del lavoro non garantisce una regolare coincidenza del 1° luogo di svolgimento del rapporto lavorativo con il luogo di abitazione familiare; - la ricerca della miglior collocazione lavorativa porta a prescindere dalla provenienza geografica e a spostarsi con maggiore facilità in un luogo diverso da quello di provenienza o anche da quello ove si ha il proprio centro affettivo, per migliori prospettive di carriera o per realizzare un progetto che nella propria città o nel proprio paese sarebbe impossibile realizzare. A ciò si aggiunga, come ulteriore componente di cambiamento del modo di vivere e di concepire sia i rapporti sociali in generale che le relazioni interpersonali, la maggiore facilità ed economicità sia dei contatti telefonici e a video che dei trasporti. Tutti questi fattori di un cambiamento sociale che è ormai verificato nella società comportano che si instaurino e si mantengano rapporti affettivi stabili a distanza con frequenza molto maggiore che in passato (non solo nelle famiglie di fatto ma, ugualmente, anche all'interno delle famiglie fondate sul matrimonio) e devono indurre a ripensare al concetto stesso di convivenza, la cui essenza non può appiattirsi sulla coabitazione. Sono tutte situazioni in cui può esistere una famiglia di fatto o una stabile convivenza, intesa come comunanza di vita e di affetti, in un luogo diverso rispetto a quello

in cui uno dei due conviventi lavori o debba, per suoi impegni di cura e assistenza, o per suoi interessi personali o patrimoniali, trascorrere gran parte della settimana o del mese, senza che per questo venga meno la famiglia. Esistono anche realtà in cui le famiglie, siano esse di fatto o fondate sul matrimonio, si formano senza avere neppure, per un periodo di tempo più o meno lungo, una casa comune, intesa come casa dove si svolge la vita della famiglia, in quanto ognuno dei due partners è tenuto per i propri impegni professionali o per particolari esigenze personali, a vivere o a trascorrere la gran parte della settimana o del mese in un luogo diverso dall'altro. Alla luce di tutti questi elementi non ha più alcun senso appiattare la nozione di convivenza sulla esistenza di una coabitazione costante tra i partners, lasciando fuori 12 dai margini della tutela ogni altra relazione, che pur sia stabile sia affettivamente sia sotto il profilo della reciproca assunzione di un impegno di assistenza e di collaborazione all'adempimento degli obblighi economici, ma sia dotata di un assetto organizzativo della vita familiare diverso da quello tradizionale. • Negare tutela a tutte queste molteplici situazioni vorrebbe dire perdere il contatto tra la necessità, esistente ed insopprimibile, di delimitare la sfera della risarcibilità alle situazioni giuridicamente meritevoli di tutela, e la necessità, di non inferiore dignità, di tutelare tutte le situazioni meritevoli di tutela senza trascurarne alcuna. Il dato della coabitazione, all'interno dell'elemento oggettivo della convivenza è quindi attualmente un dato recessivo. Esso deve essere inteso come semplice indizio o elemento presuntivo della esistenza di una convivenza di fatto, da considerare unitariamente agli altri elementi allegati e provati e non come elemento essenziale di essa, la cui eventuale mancanza, di per sé, possa legittimamente portare ad escludere l'esistenza di una convivenza. La nozione di convivenza di fatto, intesa come un rapporto di fatto che si caratterizzi, oltre che per l'esistenza di una relazione affettiva consolidata, per la spontanea assunzione di diritti ed obblighi, tali da darle una stabilità assimilabile a quella

coniugale, peraltro trova ora il suo supporto normativo nella legge n. 76 del 2016, che all'art. 1, definisce i conviventi di fatto come "due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, individuando sempre l'elemento spirituale, il legame affettivo, e quello materiale o di stabilità, la reciproca assistenza morale e materiale, fondata in questo caso non sul vincolo coniugale e sugli obblighi giuridici che ne scaturiscono, ma sull'assunzione volontaria di un impegno reciproco." (Cass., sent. del 13.4.2018, n. 9178); anche recentemente la Corte si è così pronunciata sul punto: *"Ai fini della revoca dell'assegno divorzile, la convivenza "more uxorio" instaurata dall'ex coniuge che ne sia beneficiario può costituire fattore impeditivo del relativo diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche, gravando l'onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all'assegno."* (Cass., sent. n. 3645 del 7.2.2023).

A ciò non osta l'altra pronuncia, pure di recente emessa dalla Corte di Cassazione, inerente la funzione dell'assegno divorzile ed il diverso regime da applicare da parte del giudicante nella valutazione della circostanza inerente una nuova relazione *more uxorio* da parte del coniuge titolare dell'assegno, avendo la Corte statuito che *"In tema di assegno divorzile, l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza "more uxorio" fa venir meno il diritto all'assegno, salvo che per la sua componente compensativa, la cui sussistenza deve, tuttavia, essere specificamente dedotta dalla parte che faccia valere il proprio diritto all'assegno. (In attuazione del predetto principio, la S. C. ha*

confermato la sentenza di merito pronunciata in data anteriore a S.U. n. 32198 del 2022, con la quale era stata rigettata la domanda di assegno divorzile, poiché né nel ricorso per cassazione né con le memorie illustrative ex art. 380 bis, comma 1 c.p.c., era stata specificamente dedotta l'ipotetica consistenza di un contributo offerto dalla coniuge richiedente l'assegno alla comunione familiare, alla eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative in costanza di matrimonio, all'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge).” (Cass., sent. n. 14256 del 5.5.2022), ma non avendo la CP_1 specificamente dedotto la natura compensativa del suddetto assegno divorzile nelle sue memorie difensive.

E' evidente che le nuove deduzioni sulla relazione della CP_1 e sulla natura dell'assegno divorzile, di cui solo alle comparse conclusionali della resistente, devono ritenersi tardivamente svolte.

Ciò premesso, pertanto, la domanda di assegno divorzile svolta dalla CP_1 deve essere rigettata e l'assegno già statuito in favore della stessa deve essere revocato con decorrenza dalla sentenza parziale di divorzio.

Quanto, invece, all'assegno di mantenimento, a carico del Pt_1 per la figlia, si ritiene di commisurare lo stesso nella somma aumentata di euro 400,00 mensili, oltre Istat, con decorrenza dalla presente sentenza, in vista delle aumentate esigenze della ragazza, oggi di 24 anni ed all'epoca della separazione, quando venne determinata la somma vigente, di 16 anni, anche viste le capacità patrimoniali del Conti come sopra indicate, oltre alla corresponsione dell'80% delle spese straordinarie per la ragazza di cui al protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere corrisposta alla CP_1 entro il g. 5 di ogni mese, con rigetto della domanda del Conti di versamento

diretto alla figlia, non essendovi la domanda da parte del soggetto a ciò legittimato, cioè parte creditrice).

Considerata la natura del giudizio, nonché la parziale soccombenza reciproca, si ritiene di compensare le spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata, così provvede:

- rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla CP_1
- revoca l'assegno già statuito a carico del Conti in favore della CP_1 con decorrenza dalla sentenza di divorzio;
- assegna alla CP_1 la casa coniugale;
- determina un assegno di mantenimento a carico del Conti per la figlia pari ad euro 400,00 mensili, oltre a far data dalla presente sentenza (da corrispondersi dal Conti alla CP_1 entro il g. 5 di ogni mese);
- dispone che il Pt_1 corrisponda l'80% delle spese straordinarie per la figlia di cui al Protocollo vigente in questo Tribunale;
- spese di lite compensate.

Così deciso in Roma, 10.7.2023

IL GIUDICE REL.

Dott.ssa Francesca Cosentino

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Marta Ienzi